CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE LLENADO

Contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de llenado celebrado en Mérida, Yucatán, a ____ de _____ de 2026, por una parte, por Zava Bebidas, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "ZAVA"), representada en este acto por su Gerente de Planta, el Ing. Eduardo Salazar Ponce, y por la otra, por Litware Industrial, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "EL PROVEEDOR"), representada en este acto por su representante legal, la Ing. Daniela Ortiz Lara, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara "ZAVA", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 18,452, otorgada ante la fe del Notario Público número 27 de Mérida, Yucatán, e inscrita en el Registro Público de Comercio correspondiente.

b) Se dedica al embotellado, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas, a través de su planta en Mérida, Yucatán, y de sus centros de distribución (CEDIS) Norte, Centro, Golfo y Península.

c) Requiere servicios especializados de mantenimiento para conservar la disponibilidad y la eficiencia de las líneas 1 y 2 de llenado de su planta Mérida.

d) Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II. Declara "EL PROVEEDOR", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 15,903, otorgada ante la fe del Notario Público número 35 de Mérida, Yucatán.

b) Se dedica a la instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria para la industria de alimentos y bebidas, y cuenta con técnicos certificados en enjuagadoras, llenadoras rotativas y taponadoras, así como con registro vigente como prestador de servicios especializados (REPSE).

c) Su representante cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas.

III. Declaran ambas partes que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y que es su voluntad obligarse en los términos del presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL PROVEEDOR se obliga a prestar a ZAVA los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de llenado de las líneas 1 y 2 de la planta Mérida, que comprenden enjuagadoras, llenadoras rotativas isobáricas, taponadoras, transportadores de botella y los sistemas de control asociados, conforme al inventario de equipos que forma parte del presente contrato como Anexo A.

SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. Por el mantenimiento preventivo, ZAVA pagará una iguala mensual de $186,500.00 (ciento ochenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los servicios correctivos se cobrarán a razón de $1,150.00 (un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por hora-técnico, más IVA, y las refacciones conforme a la lista de precios aprobada por ZAVA. Los pagos se realizarán dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción del CFDI y del reporte de servicio aceptado por ZAVA.

TERCERA. VIGENCIA. El presente contrato tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de firma y podrá renovarse por un periodo igual mediante acuerdo por escrito de las partes.

CUARTA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EL PROVEEDOR ejecutará el mantenimiento preventivo mayor cada trimestre, conforme al plan de mantenimiento que acuerde con el área de mantenimiento de ZAVA, y lo coordinará con los paros programados de producción para no afectar la operación. Además, realizará inspecciones y lubricación cada mes, y entregará un reporte de cada intervención con las actividades realizadas, las refacciones utilizadas y sus recomendaciones técnicas.

QUINTA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y TIEMPOS DE RESPUESTA. Ante una falla, ZAVA levantará un reporte por teléfono o por correo electrónico. EL PROVEEDOR deberá atender en sitio las fallas críticas que detengan una línea dentro de las 4 (cuatro) horas siguientes al reporte, y las demás fallas dentro de las 24 horas siguientes al reporte. EL PROVEEDOR mantendrá un técnico residente en la planta durante el primer turno, de lunes a sábado.

SEXTA. REFACCIONES Y GARANTÍA. EL PROVEEDOR utilizará refacciones originales o equivalentes aprobadas por ZAVA y mantendrá en la planta un inventario en consignación de las refacciones críticas acordadas. Los trabajos realizados tendrán una garantía de 90 (noventa) días naturales y las refacciones, la garantía que otorgue su fabricante.

SÉPTIMA. SEGURIDAD E INOCUIDAD. El personal de EL PROVEEDOR deberá cumplir con el reglamento interno de la planta, las buenas prácticas de manufactura, el procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas y el uso del equipo de protección personal. Al concluir cada intervención en zonas de contacto con producto, EL PROVEEDOR entregará el área limpia para su sanitización por parte de ZAVA.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. EL PROVEEDOR mantendrá en estricta confidencialidad la información técnica, los parámetros de proceso, las fórmulas y los datos de producción de ZAVA a los que tenga acceso, y solo los utilizará para la prestación de los servicios. Esta obligación subsistirá durante 3 (tres) años después de la terminación del contrato.

NOVENA. PENAS CONVENCIONALES Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. Por cada hora de retraso en la atención de una falla crítica, EL PROVEEDOR pagará una pena convencional equivalente al 2% (dos por ciento) de la iguala mensual, hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) por mes. ZAVA podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad mediante aviso por escrito con 30 (treinta) días naturales de anticipación. Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos u obligaciones sin el consentimiento previo y por escrito de la otra.

DÉCIMA. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. Las partes se someten a las leyes del Estado de Yucatán y a los tribunales competentes de la ciudad de Mérida.

Leído que fue el presente contrato, lo firman por duplicado las partes.

POR "ZAVA"
Zava Bebidas, S.A. de C.V.

Eduardo Salazar Ponce
Gerente de Planta

Fecha: _____

POR "EL PROVEEDOR"
Litware Industrial, S.A. de C.V.

Daniela Ortiz Lara
Representante legal

Fecha: _____